



COMUNE DI VOLLA
Città Metropolitana di Napoli
Via Aldo Moro, 1



DECRETO DEL SINDACO
n. 36 del 30/12/2025

OGGETTO: NOMINA AD INTERIM DEL SEGRETARIO GENERALE QUALE RESPONSABILE AD INTERIM DEL 3° SETTORE "ECONOMICO-FINANZIARIO, PERSONALE".

IL SINDACO

Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n.9 del 25/01/2019, come modificata con successiva Deliberazione Commissariale, con i poteri della Giunta, n.1 del 9/1/2025, si è proceduto alla rideterminazione della struttura organizzativa dell'Ente;
- con Verbale di Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta n.20 del 30/04/2025 è stata approvata una modifica della struttura organizzativa di questo Ente che prevede i seguenti settori:
- 1 SETTORE: AFFARI GENERALI, DEMOGRAFICI, ELETTORALE.
- 2 SETTORE: POLITICHE SOCIALI, SCOLASTICO, CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO – AREE ATTREZZATE.
- 3° SETTORE: ECONOMICO-FINANZIARIO, PERSONALE.
- 4° SETTORE: URBANISTICA
- 5° SETTORE: LAVORI PUBBLICI
- 6° SETTORE: POLIZIA LOCALE
- 7° SETTORE: CONTENZIOSO.

Visto il CCNL comparto Funzioni Locali del 16/11/2022 ed in particolare:

- l'art.16 che, in relazione alla disciplina degli incarichi di Elevata Qualificazione, dispone quanto segue:
 1. *Gli enti istituiscono posizioni di lavoro di elevata responsabilità che richiedono elevata autonomia decisionale. Ciascuna di tali posizioni costituisce oggetto di un incarico a termine di EQ, conferito in conformità all'art. 18 del suddetto CCNL. Tali posizioni richiedono:*
 - *responsabilità amministrative e di risultato, a diversi livelli, in ordine alle funzioni specialistiche e/o organizzative affidate, inclusa la responsabilità di unità organizzative; responsabilità amministrative derivanti dalle funzioni organizzate affidate e/o conseguenti ad espressa delega di funzioni da parte del dirigente, implicante anche la firma del provvedimento finale, in conformità agli ordinamenti delle amministrazioni;*
 - *conoscenze altamente specialistiche, capacità di lavoro in autonomia accompagnata da un grado elevato di capacità gestionale, organizzativa, professionale atta a consentire lo svolgimento di attività di conduzione, coordinamento e gestione di funzioni*

organizzativamente articolate di significativa importanza e responsabilità e/o di funzioni ad elevato contenuto professionale e specialistico, implicanti anche attività progettuali, pianificatorie e di ricerca e sviluppo;

- l'art.18 il quale stabilisce che gli incarichi di EQ sono conferiti per un periodo massimo non superiore a 3 anni, previa determinazione dei criteri generali da parte degli enti, con atto scritto e motivato, e possono essere rinnovati con le medesime finalità;
- l'art.17, ed in particolare:
 - il comma 1, il quale stabilisce che il trattamento economico accessorio del personale titolare di un incarico di EQ di cui all'art.16 è costituito dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario;
 - il comma 2, il quale stabilisce che l'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 18.000 lordi per tredici mensilità, sulla base della graduazione di ciascuna posizione e che ciascun ente stabilisce la suddetta graduazione, sulla base di criteri predeterminati, che tengono conto della complessità nonché della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascun incarico;
 - il comma 4, il quale stabilisce che gli enti definiscono i criteri per la determinazione e per l'erogazione annuale della retribuzione di risultato degli incarichi di EQ, destinando a tale particolare voce retributiva una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutti gli incarichi previsti dal proprio ordinamento;

Richiamati:

- il Regolamento sull'Organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di G.C. n. 6 del 28.02.2014;
- il d.lgs. n. 267/2000 e, in particolare:
 - l'art. 50, comma 10, che dispone "Il Sindaco e il Presidente della Provincia nominano i Responsabili degli Uffici e dei Servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali (...), secondo le modalità e i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali";
 - l'art. 109, in combinato disposto con l'art. 107, che prevede l'attribuzione ai dirigenti di tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, secondo le modalità stabilite dallo Statuto o dai Regolamenti dell'Ente;
 - l'art. 109, comma 2, secondo cui "Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione";

Considerato che:

- il Comune di Volla non dispone, nella dotazione organica, di figure aventi qualifica dirigenziale e pertanto la disciplina dell'assegnazione degli incarichi di vertice è regolata dagli artt. 50, comma 10 e art. 109, comma 2, del d.lgs. 267/2000 e dalle disposizioni contrattuali che vanno dagli articoli 16 a 20 del CCNL 16.11.2022;
- il sistema organizzativo vigente attribuisce le funzioni apicali/di vertice dell'ente, ed in particolare quelle per la direzione delle strutture, a personale appartenente all'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione sulla base del nuovo sistema di classificazione del personale di cui all'art.12 del CCNL 16.11.2022;
- la rotazione c.d. "ordinaria" del personale all'interno delle pubbliche amministrazioni, introdotta dall'art. 1, co. 5, lett. b) della l. 190/2012, nelle aree a più elevato rischio di

corruzione, è una delle misure organizzative generali che le Amministrazioni hanno a disposizione in materia di prevenzione della corruzione;

Richiamati i precedenti decreti sindacali, con i quali sono stati conferiti gli incarichi di Posizione Organizzativa e di Alta Professionalità;

Preso atto della scadenza al 31/12/2025 dell'attribuzione del decreto di Responsabile del 3° Settore alla dipendente a scavalco dott.ssa Maria Topo;

Tenuto conto della situazione di organico e delle figure professionali attualmente in servizio, e valutati, in particolare, i requisiti soggettivi, il grado di esperienza, le capacità professionali e le abilità acquisite nel corso dell'attività lavorativa dei dipendenti inquadrati nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione;

Ritenuto opportuno assegnare il 3° Settore al Segretario Generale, in possesso di adeguate competenze;

Visti:

- il D.Lgs. n.267/2000, modificato e integrato dal D.Lgs. n.126/2014;
- il D.Lgs. n.118/2011;
- il D.Lgs. n.165/2001;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" ed in particolare gli artt.26 e seguenti;
- lo Statuto comunale;
- il regolamento comunale di contabilità;

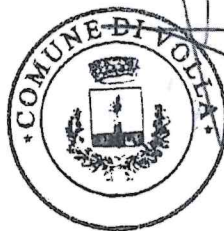
DECRETA

1. **di nominare ad interim, con decorrenza 1° Gennaio 2026, il Segretario Generale Carlo Piscitelli quale responsabile del 3° Settore "ECONOMICO-FINANZIARIO, PERSONALE";**
2. di nominare, quale sostituto in caso di assenza o impedimento, il Responsabile del 6° Settore dott.Formisano Giuseppe;
3. Di attribuire conseguentemente al suddetto dipendente tutte le funzioni di pertinenza dei servizi predetti come articolate nell'organizzazione dell'Ente, e che la legge e lo Statuto espressamente non riservano agli organi di governo, come previste dall'art.107, commi 2 e 3, del d.lgs. n.267/2000 compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;
4. Di dare mandato all'Ufficio Affari Generale di acquisire dal Responsabile le dichiarazioni di insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità, ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 39/2013 da pubblicare sul sito istituzionale nella apposita Sezione Amministrazione Trasparente, unitamente al presente atto di nomina;
5. Di dare atto che l'incarico conferito potrà essere revocato, con atto scritto e motivato, prima della scadenza del termine, oltre che per ragioni disciplinari, in relazione a intervenuti mutamenti dell'assetto organizzativo o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale e per inosservanza, imputabile al Responsabile, delle direttive impartite dal sindaco, dalla giunta, con appositi provvedimenti;

6. Di trasmettere il presente provvedimento ai diretti interessati, al Segretario Comunale e di pubblicarlo all'Albo Pretorio online e sul sito Amministrazione Trasparente.

Volla, 30/12/2025.

Il Sindaco dott. Giuliano Di Costanzo



Per esecuzione

[Handwritten signature]